

감사결과처분요구서

일련번호	7	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분 요구일자	2018.10.30.	회신기일	2018.11.29.

△△△국립공원사무소

(행정상 통보)

제 목 무단형질변경에 따른 가중처벌 법규 미적용
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황(무단 형질변경 발생 현황)

적발 일자	행위 장소	행위 내용	적용 법규
2016.09.02.	○○ ○○시 ○○읍 ○○리 ○○○, ○○○-○	무단 형질변경 395㎡ (시멘트포장)	자연공원법 제82조 제2호/ 자공법 제23조 제1항 제1호 및 제3호

※ 2015.4.~11월경 불법용도변경 시설물 진입로 명목으로 무단 시멘트 포장

2. 지적사항

- 공단 「국립공원 내 불법·무질서 행위 단속규칙」 제11조(가중처벌)에 따르면 공원 자연보전지구, 공원자연환경지구 내에서 토지를 300㎡이상 불법형질변경한 자에 대하여는 「환경범죄의 단속에 관한 특별조치법(이하 특별법)」 제4조2항에 따라 가중처벌을 요청하도록 하였음
- 자원2242-20237호(2004.04.24)에 따라 국립공원내 위법시설물 정비 및 무질서행위 단속계획을 시달하면서 300㎡ 이상 불법형질변경 행위에 대하여는 자연공원법 및 환경범죄의 단속에 관한 특별조치법을 함께 적용하여 고발하도록 지시함
 - △△△국립공원사무소는 ○○ ○○시 ○○읍 ○○리 ○○○, ○○○-○번지 공원 자연환경지구내 무단 형질변경(진입로 명목의 시멘트 포장, 395㎡)건을 사법당국에

고발조치 하면서, 공원자연환경지구내 훼손면적이 300㎡를 초과한 사항은 고발장에 특별법을 적용하도록 명시하고 가중처벌을 요청하여야 함에도 자연공원법만을 적용하여 고발한 사실이 있음

※ 2016.12.16. 검찰에서 구약식 처분(벌금 200만원)을 받음

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내)【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 불법·무질서 처리 관련 지침 준수 철저 및 재발방지를 위한 직원 교육 시행

※ 고발 관련 업무를 소홀히 한 업무 담당자 일반직 ○급 ○○에게 신분상 ○○ 처분이 요구되나 6번 행위허가(협의) 원상회복예치금 미부과와 병합하여 ○○ 처분